

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 461/2537

นายเมย ไบแก้ว กับพวก

โจทก์

นางเอม ไบแก้ว

จำเลย

นางเอม ไบแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาผู้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองฎีกา ผู้พิพากษาสั่งคำร้องว่า พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันควรฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และต่อมาศาลชั้นต้นสั่งฎีกาว่า ผู้พิพากษาผู้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นไม่รับรองให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมีเหตุอันควรฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะทางนำสืบของจำเลยมีประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่าโจทก์กับพวกรวม 3 คน ไม่เคยมาทำนาพิพาทและจำเลยเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด ชื่อนำสืบของจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์ และฎีกาจำเลยเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่จำเลยเสนอเข้าไปใหม่ในชั้นอุทธรณ์ก็เป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่ก่อนฟ้องคดีนี้และเป็นพยานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงตามข้อต่อสู้ในคำให้การของจำเลย จึงเป็นฎีกาข้อกฎหมายที่สมควรได้รับการพิจารณาในศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 6449 เนื้อที่ 4 ไร่ 65 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งสามหากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำ

พิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย และให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนด เลขที่ 10030 เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน ให้โจทก์ทั้งสามได้คนละส่วนและจำเลยได้ 1 ส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ ให้เอาที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำ เงินสุทธิตามแบ่งกันตามส่วนต่อไป

### ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้รับรองฎีกา ผู้พิพากษามีคำสั่งไม่รับรองฎีกา และศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 92 แผ่นที่ 1,93)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

### คำสั่ง

การรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 เป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น เมื่อศาลชั้นต้นไม่รับรองให้จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงแล้ว จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาว่าฎีกาของจำเลยมีเหตุอันควรฎีกาในข้อเท็จจริงอีกไม่ได้ เมื่อผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นไม่รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยในข้อเท็จจริงจึงชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า พยานเอกสารทำยอุทธรณ์ของจำเลย เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีและศาลมีอำนาจรับฟังนั้น ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ทั้งไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วยกคำร้อง

---

การรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 เป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น เมื่อ ศาลชั้นต้นไม่รับรองให้จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงแล้ว จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้น ต้นต่อศาลฎีกาว่าฎีกาของจำเลยมีเหตุอันควรฎีกาในข้อเท็จจริงอีกไม่ได้ เมื่อผู้ พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นไม่รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง คำสั่งศาลชั้น ต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยในข้อเท็จจริงจึงชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า พยาน เอกสารทำยอุทธรณ์ของจำเลย เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีและศาลมี อำนาจรับฟังนั้น ฎีกาของจำเลยในข้อนี้เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบใน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ทั้งไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาล ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วยกคำร้อง

(ชลิท ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ